

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 798/2533

นางประยูร ชาญชัยศรีสกุล

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นางวันทนีย์ กิตติมหาคุณ

ผู้คัดค้าน

นายมงคล ตั้งเจริญ กับพวก

จำเลย

นายสุขชัย อาชวานันทกุล ทนายผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา หากมีการบังคับคดีไปก่อนผู้คัดค้านจะได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 51)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 117903พร้อม ตึกแถวเลขที่ 2104/166 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวหมาก(หัวหมากใต้)อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างนายมงคล ตั้งเจริญ (ลูกหนี้)ผู้ขายกับนางวันทนีย์กิตติมหาคุณ(ผู้คัดค้าน) ผู้ซื้อและให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้นางวันทนีย์ ผู้คัดค้านชดใช้ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 995,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านฎีกาพร้อมกับผู้ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49,48)

ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 38 แผ่นที่

2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพร้อม
ตึกแถวพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพร้อม
ตึกแถวพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เชียร ผุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ